

Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d'Apurement du Passif (AUPCAP)

L'Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d'Apurement du Passif (AUPCAP) est un texte de droit des affaires adopté dans le cadre de l'OHADA. Il établit les règles communes applicables aux entreprises en difficulté financière dans les États membres de l'OHADA, en organisant la prévention, le redressement et, lorsque nécessaire, la liquidation des entreprises insolvable. La version actuellement en vigueur a été adoptée le 10 septembre 2015 à Grand-Bassam et est entrée en vigueur le 24 décembre 2015.

Objet et finalité

L'AUPCAP poursuit plusieurs objectifs : préserver les activités économiques viables, protéger l'emploi, favoriser le redressement des entreprises en difficulté et assurer un traitement ordonné des créances lorsque l'entreprise ne peut plus faire face à ses dettes. Il vise également à améliorer la sécurité juridique des relations d'affaires dans l'espace OHADA.

Les principales procédures

- La conciliation, procédure préventive et confidentielle destinée à éviter la cessation des paiements grâce à un accord négocié avec les créanciers.
- Le règlement préventif, qui permet d'apurer le passif avant que l'entreprise ne soit en cessation des paiements.
- Le redressement judiciaire, destiné aux entreprises déjà en cessation des paiements mais dont la situation peut encore être rétablie.
- La liquidation des biens, applicable lorsque le redressement apparaît impossible et que les actifs doivent être réalisés pour désintéresser les créanciers.

Innovations de la réforme de 2015

- Procédure de conciliation inspirée des meilleures pratiques internationales.
- Procédures simplifiées adaptées aux petites entreprises.
- Encadrement plus strict des mandataires judiciaires.
- Privilège accordé aux nouveaux financements (« new money »).
- Règles plus claires sur le rang des créanciers.
- Régime d'insolvabilité transfrontalière inspiré de la Loi type de la CNUDCI.

Champ d'application

- Commerçants et entrepreneurs individuels.
- Sociétés et autres personnes morales de droit privé.
- Certaines activités réglementées sous réserve des règles spéciales applicables.
- Entreprises publiques constituées sous forme de personnes morales de droit privé.

Importance dans l'espace OHADA

L'AUPCAP constitue le principal cadre régional de traitement de l'insolvabilité dans les États membres de l'OHADA. Son approche privilégie la sauvegarde des entreprises économiquement viables tout en garantissant une meilleure protection des créanciers et une plus grande prévisibilité des procédures judiciaires.